



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28	Registro Deliberazioni	OGGETTO : Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) d.lgs. 267/00 – ditta Mauro Agostino c/ Comune di Squillace.
28/10/2024		

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Ottobre**
 Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
 Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
 Comunale in seduta Straordinaria, l' convocazione
 nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	SI
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	SI
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	SI
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
 DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con Ordinanza n. 168/2017 del TAR Calabria – Catanzaro, con successiva Sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1541 del 13 agosto 2018 e del Consiglio di Stato n. 5592 del 7 giugno 2023, emesse dai predetti Organi giudiziari nella vertenza tra la ditta Mauro Agostino c/ Comune di Squillace, si provvedeva a liquidare, a carico del Comune di Squillace, le spese legali in complessivi Euro 8.946,56, come da atto di precetto, allegato alla presente;

che pertanto occorre provvedere al predetto pagamento;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che:

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*

- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

***Considerato altresì** che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;*

***Visto** l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;*

***Verificato** che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:*

- *mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), del d.lgs. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;*
- *mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'art. 193, comma 3, del d.lgs. 267/2000:*
 - a) *di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei muti e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;*
 - b) *dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;*
 - c) *mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:*
 - *Debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;*
 - *Debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;*

***Analizzate** le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio mediante imputazione sul cap 860000 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – esercizio 2024;*

***Rilevato** che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;*

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenze esecutive n. 1541 del 13 agosto 2018 emessa dal TAR Calabria – Catanzaro e n. 5592 del 7 giugno 2023 emessa dal Consiglio di Stato, come descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 8.946,56;*
- 2. di provvedere al finanziamento del predetto debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 8.946,56, mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;*
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **28/10/2024**

Delibera n. 28

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Giuseppina Ferrucci
